SENTENÇA

Vistos etc.

ANA MARIA CARNEIRO LEAO, devidamente qualificada e por intermédio de Advogado a tanto constituído, manejaram a presente "*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS*" em desfavor da HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, igualmente identificada nos autos.

A parte autora, em sua petição inicial, alega, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde Hapvida Assistência Médica, mantendo-se adimplente. Informa ser portadora de Linfoma Folicular, diagnosticado em setembro de 2023, e que foi submetida a 8 ciclos de quimioterapia (R-CHOP), concluídos em março de 2024. Relata que, em agosto de 2024, seu médico assistente solicitou a realização de exame PET-Scan para fins de monitoramento da doença, com previsão de repetições periódicas nos anos seguintes. Contudo, a ré negou cobertura ao exame, sob o argumento de que a indicação não se enquadraria no rol da ANS, pois: (i) não se trata de estadiamento primário; (ii) não corresponde à avaliação de resposta terapêutica, uma vez que o autor já teria realizado PET-Scan em agosto/2024; e (iii) não haveria evidência de recidiva. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a autorização e realização imediata do exame PET-Scan, bem como, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão de ID 189881282, foi concedida a antecipação de tutela para determinar que a ré proceda com a autorização e realização do exame PET-SCAN, nos moldes e quantidades prescritos pelo médico assistente (ID 189806083), sob pena de bloqueio dos valores correspondentes ao custo do procedimento, por meio do sistema SISBAJUD.

Em petição de ID. 190864282 a demandada informou o cumprimento da tutela concedida.

Em petição de ID 191562329, a demandada informa a interposição de agravo de instrumento.

Foi apresentada contestação, na qual a operadora de saúde alega, em síntese, que observou integralmente as disposições da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e da Lei nº 9.656/1998. Sustenta que o exame PET-Scan não é de cobertura obrigatória no caso concreto, uma vez que a autora já concluiu a quimioterapia em março de 2024, não se trata de avaliação de resposta terapêutica, pois já realizou exame semelhante em agosto de 2024, e não há evidência de recidiva da doença. Defende o caráter taxativo do Rol da ANS, a inexistência de dano moral, o risco de desequilíbrio econômico e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Foi apresentada réplica (Id. 195526829) refutando os argumentos expostos na contestação.

As partes informaram não possuir outras provas a produzir, conforme manifestações de ID's 196797387 e 197033718.

Em ID. 202529675, a autora informou que, apesar da decisão judicial vigente que garante a integralidade do tratamento, teve indeferido o ciclo do mês de abril. Diante da nova negativa, requereu a intimação da operadora para cumprimento da ordem judicial, com a realização do procedimento pendente e dos ciclos subsequentes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de novas provas, salientando que posteriormente fornecerei explicações adicionais sobre o pedido de perícia médica formulado pelo demandado. Ao revés, nos autos já se encontra a prova documental necessária à solução da lide.

A esse respeito, oportuna é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art.330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento" (STJ; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; j.05/12/13; AgRg no AREsp423659).

No mesmo sentido:

> "...Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento' (REspnº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)" (STJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j.13/09/05; AgRg nos EDcl no Ag 664359).

Inicialmente, destaco que a relação das partes é de consumo, com a consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor e das normas protetivas nele previstas.

O cerne do debate versa em perquirir a obrigatoriedade de oferecimento de exame médico alegadamente não incluso no *rol* da ANS, a recusa indevida e eventual reparação por dano moral.

Com efeito, restou incontroverso que a autora foi diagnosticada com Linfoma Folicular, tendo seu médico assistente solicitado a realização de exame PET-Scan para fins de monitoramento da doença, com previsão de repetições periódicas, conforme ID. 189806083.

A contratação entre as partes visa primordialmente à saúde da autora e provado por prescrição médica a necessidade da realização do exame, a recusa ao custeio tem natureza abusiva, afigurando-se, por conseguinte, sem validade e eficácia.

Conforme decidido pelo STJ:

> "*A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta*" (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007 p. 265).

> "*Em princípio, a prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado*" (REsp 874.976/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009,DJe 14/12/2009).

Ademais, o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito por profissional habilitado, competindo ao médico assistente, e não à operadora, a definição da conduta terapêutica mais adequada ao paciente. Soma-se a isso o fato de que, uma vez prevista a cobertura contratual para a patologia diagnosticada, é irrelevante a forma específica do tratamento indicado, cabendo à operadora assegurar os meios necessários à sua realização.

Tal conjuntura é determinante para o deslinde da controvérsia, pois, havendo cobertura para a doença, incumbe à operadora de plano de saúde viabilizar o tratamento mais moderno, eficaz e adequado ao beneficiário, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à extensão dos direitos assegurados ao consumidor.

Ressalte-se, ademais, que a ausência de determinado procedimento no *rol* da ANS — de natureza meramente exemplificativa — não legitima, por si só, a negativa de cobertura. O caráter orientador do referido *rol* não pode se sobrepor à necessidade concreta do paciente e à recomendação técnica de seu médico.

Nesse sentido, seguem recentes julgados do E. Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. **NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-SCAN**. NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DOS PULMÕES. **DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO**. RECURSO DESPROVIDO I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear exame PET-SCAN indicado para diagnóstico e acompanhamento de neoplasia maligna dos brônquios e pulmões, bem como a indenizar o beneficiário por danos morais, diante da negativa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear o exame PET-SCAN prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que o procedimento não se enquadre integralmente nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja a obrigação de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a exclusão de procedimentos indispensáveis ao tratamento da enfermidade coberta pelo plano contratado. 4. **O exame PET-SCAN encontra-se previsto no rol de procedimentos mínimos obrigatórios da ANS para diagnóstico e estadiamento de câncer de pulmão, sendo abusiva a negativa de cobertura quando há prescrição médica fundamentada**. 5. **O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a taxatividade do rol da ANS não pode restringir o acesso a exames e tratamentos essenciais, sobretudo no contexto de doenças graves, como o câncer**. 6. **A negativa de cobertura impôs ao beneficiário situação de aflição e angústia desproporcionais, extrapolando o mero dissabor, configurando dano moral indenizável**. 7. Valor da indenização fixado em R$ 10 .000,00, em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. **Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de exame PET-SCAN prescrito para diagnóstico e acompanhamento de câncer de pulmão, sob o argumento de ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, é abusiva e configura dano moral indenizável."** Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts . 6º, IV e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 12, I, b; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2057897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24/04/2024; TJ-PE, AC 0116981-91 .2018.8.17.2990, Rel . Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 10/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n . 0116850-37.2022.8.17 .2001, em que figuram como partes as acima referidas, acordam os Desembargadores componentes da Sétima Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nesta data, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, majorando os honorários recursais de 10% para 15%, tudo conforme consta do relatório e do voto anexos, que passam a fazer parte do julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. André Rosa Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 01168503720228172001, Relator: Des. ANDRE VICENTE PIRES ROSA, Data de Julgamento: 18/02/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 2º (7CCE-2º)) (destaques apostos)
>
> APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. **NEGATIVA DE COBERTURA DOS EXAMES "PET SCAN CT"** E "ECOENDOSCOPIA COM BIÓPSIA". **ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO**

(R$ 5.000,00). HONORÁRIOS MANTIDOS EM 20% DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Negativa de cobertura de exames solicitado pelo médico assistente. Autor (73 anos) portador de múltiplas comorbidades prévias – câncer de próstata prévio, hipertensão arterial, diabetes melitos, AVC isquêmico e IAM subclínico, tendo sido diagnosticado com lesão em corpo/calda de pâncreas associada a linfonodomegalia e lesão hepática e pulmonar suspeita, necessitando urgentemente realizar exame diagnóstico para provável neoplasia conforme relatório de médico acostado. 2.**Ainda que seja admitida a possibilidade de o contrato de assistência em saúde conter cláusulas limitadas dos direitos do consumidor (desde que previstas de maneira clara e expressa, sendo de fácil compreensão), revela-se abusiva a exclusão de cobertura de tratamento necessário à cura da paciente, cuja patologia é coberta pelo plano de saúde. 3 Não se trata de negativa para a realização de um mero exame de rotina, mas de um exame expressamente recomendado pelo médico assistente do autor, como necessário ao acompanhamento da evolução da doença que acomete o paciente, câncer**, a respeito do que é notória a gravidade. 4.Recurso da seguradora e do autor não providos. Decisão unânime. (TJ-PE - Apelação Cível: 00601021920218172001, Relator.: Des. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2024) (destaques apostos)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. **EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DA PACIENTE**. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. **ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DANOS MORAIS**. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cerne do debate do presente recurso versa em perquirir a obrigatoriedade de oferecimento de exame médico alegadamente não incluso no rol da ANS, a recusa indevida e eventual reparação por dano moral. 2. **O plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento prescrito pelo médico, cabendo a este profissional definir qual é o melhor tratamento para o Segurado. Somado a isso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte Autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado**. 3 . Tal conjuntura é fundamental ao deslinde da controvérsia, uma vez que, havendo cobertura para a doença, deve ser providenciado pela Operadora de Plano de Saúde o tratamento mais moderno e adequado ao beneficiário, preservando-se, assim, a extensão dos direitos do consumidor. 4. **Importa destacar que a simples circunstância de não estar o procedimento prescrito inserto em rol mantido pela ANS - Agência Nacional de Saúde, cuja natureza é exemplificativa, não se revela suficiente para legitimar negativa de cobertura pela correspondente Operadora contratada. 5 . A negativa de cobertura de exame imprescindível para o acompanhamento do quadro de saúde e verificação de progressão da doença, além de se revelar irregular, gera danos morais**, tendo em vista que agrava o sofrimento daquele que já se encontra debilitado pelas condições precárias de saúde, não havendo que se falar, assim, em mero aborrecimento. 6. Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) . 7. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-PE - Apelação Cível: 01071027820228172001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo) (destaques apostos)

Segue também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. **NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT. ABUSIVIDADE.** SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . 1. **A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na referida resolução. Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é coberta contratualmente**. 2 . "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos

no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências." (REsp n. 2.037 .616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.). 3 Na hipótese de recusa de oferta do tratamento de saúde, resultando em inadimplemento contratual, o reembolso tem natureza de indenização por danos materiais, não se limitando aos preços praticados pelo plano de saúde. 4 . Quanto aos danos morais, o recurso especial não comporta exame, na medida em que a pretensão demanda o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).Agravo interno improvido (STJ - AgInt no REsp: 2108594 SP 2023/0372456-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Dessa forma, fica afastada a alegação do réu para justificar a sua conduta de que há ausência de permissivos legais ou contratuais para o procedimento de cobertura do exame prescrito a autora durante seu tratamento, sendo de competência exclusiva do médico a escolha da terapia relativa à patologia da paciente, como já declarado nesta sentença.

Por fim, o pedido de danos morais também comporta deferimento. É de conhecimento comum que a pessoa submetida a tratamentos oncológicos, encontra-se particularmente fragilizada. Estando nessas condições, é presumível que a negativa de cobertura do tratamento, cause sensações profundas de frustração.

Aquele que contribui para um plano de assistência à saúde, muitas vezes por anos à fio, espera que no momento em que mais precisar desse plano, terá a disposição um tratamento justo, correto, pautado não só nas disposições contratuais, legais, jurisprudenciais, mas também na solidariedade.

Não foi o que aconteceu, pelo que deverá o réu indenizar os danos morais ocasionados.

Quanto ao valor dos danos morais, duas finalidades básicas que devem ser atendidas pela indenização: a compensação da vítima e o caráter pedagógico ao causador do dano. Ao lado dessas, também devem ser observados os seguintes pressupostos para nortear a dosimetria da indenização; a) O grau de culpa do causador e a gravidade dos efeitos; b) O valor da indenização não deve causar enriquecimento sem causa da vítima nem a ruína do causador do dano; c) A indenização não deve ser fixada em valores irrisórios nem, tampouco em valores exorbitantes sob pena de trazer descrédito ao Poder Judiciário; d) A capacidade econômica das partes, a fim de que o caráter pedagógico tenha função prática. À luz destes parâmetros, arbitro os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, *JULGO PROCEDENTE* a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) CONFIRMAR a tutela anteriormente concedida e CONDENAR a ré a autorizar a realização do exame PET-SCAN nos moldes e quantidades prescritos pelo médico assistente (ID. 189806083), sob pena de bloqueio de valores correspondentes ao custo do procedimento, via SISBAJUD;

b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização monetária contada a partir desta decisão (Súmula 362, STJ).

Por fim, condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Saliento que a correção monetária e os juros de mora terão incidência nos termos do art. 389 e art. 406, ambos do Código Civil, com a observância das alterações efetivadas pela Lei n° 14.905/2024, da seguinte forma:

i) até o dia 27/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024), a correção monetária será feita segundo a tabela ENCOGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

ii) a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/2024), o índice a ser utilizado, será: a) o IPCA-IBGE, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, deduzido o IPCA-IBGE, quando incidir apenas juros de mora; c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Em caso de apresentação de apelação, intime-se a parte apelada, através dos seus representantes judiciais, para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, *elevem-se* os autos ao Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Jaboatão dos Guararapes, datado e assinado eletronicamente.

Fábio Corrêa Barbosa

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: FABIO CORREA BARBOSA
09/05/2025 21:49:11
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 203351030

25050921491138000000198088546

IMPRIMIR GERAR PDF